

陶某某诉上海杉达学院教育行政确认案

案由：[行政](#) > [行政行为](#) > [行政确认](#)

案 号：[\(2011\)浦行初字第237号](#)

审理法官：[杨澄宇](#) [沈慧芸](#) [毛幼青](#)

文书类型：[判决书](#)

公开类型：[文书公开](#)

审理法院：[上海市浦东新区人民法院](#)

审结日期：[2011.12.14](#)

案件类型：[行政一审](#)

审理程序：[一审](#)

权责关键词：[行政确认](#) [合法](#) [无效](#) [质证](#)

相关企业：[上海杉达学院](#)

陶某某诉上海杉达学院教育行政确认案

上海市浦东新区人民法院

行政判决书

(2011)浦行初字第237号

原告陶某某。

被告[上海杉达学院](#)。

法定代表人李储文。

委托代理人黄贞华。

委托代理人王寒笑。

原告陶某某诉被告上海杉达学院（以下简称杉达学院）教育行政确认一案，于2011年10月9日向

本院提起行政诉讼，本院经审查后于同日立案受理。同年10月11日向被告送达起诉状副本及应诉通知书。本院依法组成合议庭，于2011年11月7日公开开庭审理了本案，原告陶某某、被告杉达学院的委托代理人黄贞华、王寒笑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

2011年7月14日，被告杉达学院作出杉达内（教）[2011]33号《上海杉达学院关于不授予学生陶某某学士学位的决定》（以下简称《决定》），认为原告陶某某因2008-2009学年1学期“C++”课程考试作弊，受到留校察看一年的处分。根据《上海杉达学院本科毕业生授予学士学位的实施细则》第五条第二款的规定，经校学位评定委员会研究确定，不授予原告陶某某学士学位。

原告陶某某诉称，其自2007年9月起进入杉达学院进行全日制本科的学习。2008-2009学年第一学期，原告在“C++”考试中，因考试作弊被校方处以留校察看和该科被判为零分的处分，后经过补考，成绩合格。2011年7月，学校以原告考试作弊受到处分为由，不授予原告学士学位。学校在原告考试作弊后，给予其提供了补考的机会，原告也考出了较好的成绩。原告认为，既然学校给予补考机会，在补考成绩合格的情况下，又以考试作弊为由，不授予学位，学校的行为自相矛盾。学校不授予原告学士学位的依据是学校制订的《上海杉达学院本科毕业生授予学士学位的实施细则》，其中规定的在校期间因考试作弊受到留校察看处分者不授予学位的规定，与《中华人民共和国学位条例》（以下简称《学位条例》）以及《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》（以下简称《实施办法》）相抵触。学校的规定显然是对有关学位授予的法律法规进行了扩大解释，超出了对法律法规进行细化的范围，违背了立法本意，因而是无效的。故认为被告不授予原告学士学位缺乏法律依据，诉请撤销被告作出《决定》的行政行为。

被告杉达学院辩称，《普通高等学校学生管理条例》第十六条的规定，学生严重违反考核纪律或者作弊，给予处分的，经教育表现较好的，在毕业前对该课程可以给予补考或者重修机会。因此，学校给原告提供补考机会会有据可依，且对学生获得毕业证书是必须的。原告在学校规定年限内，修完教育教学计划规定内容，准予毕业，由学校发给毕业证书。根据《学位条例》第十七条的规定，不得有舞弊作伪等行为是授予学位的先决条件，考试作弊实属舞弊作伪行为。因此，学校根据《实施办法》第二十五条的规定，制订《上海杉达学院本科毕业生授予学士学位的实施细则》，对考试作弊受到留校察看处分者不授予学士学位，是符合法律法规规定的。原告系2011届毕业生，故应当适用2008届毕业生开始适用的《上海杉达学院本科毕业生授予学士学位的实施细则》。被告作出的《决定》有事

实根据和法律依据，故请求驳回原告诉请。

被告杉达学院于2011年10月21日向本院提供了作出具体行政行为的证据材料，并当庭出示了下列证据、依据：1、《学位条例》第八条、《实施办法》第三条、杉达内（教）[2008]13号《上海杉达学院本科毕业生授予学士学位的实施细则》（以下简称《实施细则》）第二条，证明被告作为学士学位授予单位，有权作出不授予学位决定；2、2009年1月15日《上海杉达学院关于给予学生陶某某留校察看一年的处分决定》（杉达（违纪）[2009]11号）、《上海杉达学院学生违反考场纪律处分审批表》、《上海杉达学院学生违反考场纪律陈述表》、《上海杉达学院试卷》，证明被告对原告的考试作弊行为作出处分的事实；3、上海杉达学院学业成绩表；4、陶某某的普通高等学校毕业证书；以证据3、4证明原告经补考后成绩合格，授予毕业证书；5、《学位条例》第十七条、《实施细则》第五条第二款、《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》第四条、第五条、第六条，证明被告作出不授予学位决定适用法律正确；6、《决定》；7、《上海杉达学院学生申诉受理答复表》；8、《实施办法》第四条、《实施细则》第六条、第七条；以证据6、7、8证明被告作出不授予学位决定程序合法。

对被告提供的证据，原告经质证，对证据1、2、3、4、6、7、8均无异议。对证据5认为，《学位条例》及《实施办法》并未明确规定学生舞弊可以不授予学位，被告制定的《实施细则》是无效的。

经审理查明：原告陶某某于2007年9月至2011年7月在被告杉达学院计算机科学与技术专业学习。2009年1月12日，原告在“C++”课程结业考试过程中有作弊行为，被告于同年1月15日作出《上海杉达学院关于给予学生陶某某留校察看一年的处分决定》。2011年7月，原告修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，被告于同年7月15日颁发《普通高等学校毕业证书》。2011年7月14日，被告根据《实施细则》第五条第二款的规定，经校学位评定委员会研究确定，作出《决定》，不授予原告陶某某学士学位。原告不服，于2011年7月14日向学校学生申诉处理委员会提出申诉，该委员会受理后作出不予支持申诉的答复，原告仍不服，遂向本院提起行政诉讼，要求撤销。

本院认为，根据《学位条例》第八条的规定，学士学位由国务院授权的高等学校授予，被告杉达学院作为国务院授权的学士学位授予单位，具有颁发学士学位的主体资格。

对于学士学位的授予条件，法律、法规中均有原则性规定。本案中，原告因在校期间考试作弊行

为受到留校察看处分，被告据此依据《实施细则》的有关规定，认为原告不具备获得学士学位的条件，进而作出不授予学士学位的决定。原告则认为《实施细则》的规定违反了上位法的规定，缺乏法律依据，因而是无效的。本院认为，《[实施办法](#)》[第二十五条](#)规定，学位授予单位可根据本暂行实施办法，制订本单位授予学位的工作细则。故被告按照自主办学的原则，将授予学士学位应具备的条件予以细化，符合现行法律法规的规定。其制订的《实施细则》中将“因考试作弊受到留校察看处分或毕业论文抄袭者”作为不授予学士学位的情况之一，该内容并未超越法律、法规关于授予学士学位的原则性规定，应认定为有效。根据被告提供的证据，能够证明原告因考试作弊受到学校留校察看一年的处分，后于2011年7月修完课程毕业的事实，故经校学位评定委员会研究确定，根据《实施细则》第五条第（二）项的规定，被告杉达学院对原告作出不授予学位的决定事实清楚，适用法律正确，程序合法。

需要指出的是，被告作出《决定》中援引的《实施细则》条文的表述应为第五条第（二）项，希望在以后的工作中注意条文表述的规范性。

综上，原告诉请缺乏相应的事实根据和法律依据，本院难以支持。依据《[最高人民法院关于执行<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的解释](#)》[第五十六条](#)第（四）项的规定，判决如下：

驳回原告陶某某的诉讼请求。

案件受理费人民币50元（原告已预缴），由原告陶某某负担。

如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

审 判 长杨澄宇

人民陪审员沈慧芸

人民陪审员毛幼青

二〇一一年十二月十四日

书 记 员郑运华

本案法律依据

[国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见](#) [第4条](#)

国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见 第5条
国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见 第6条
最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释[失效] 第56条1款4项
中华人民共和国学位条例暂行办法 第25条
中华人民共和国学位条例暂行办法 第3条
中华人民共和国学位条例暂行办法 第4条
中华人民共和国学位条例(2004修正) 第17条

更多

同案由重要案例

重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之四：张某某诉某区人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案——职工上下班途中危险乘坐摩托车跌落受伤，负事故主要责任的，不予认定工伤
浙江省人民检察院发布8起“检护民生”专项行动典型案例之五：贾某某工伤确认纠纷行政诉讼监督案
重庆市高级人民法院发布10起2023年行政诉讼典型案例之一：向某贤诉重庆市大足区社会保险事务中心基本养老保险资格待遇认定案——行政相对人基于对行政机关的信赖而获得利益的正当权利应当受到保护
重庆市高级人民法院发布10起2023年行政诉讼典型案例之五：丰都县江池镇人民政府诉丰都县人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案——在公益性岗位劳动突发疾病死亡应当视同工伤
最高人民检察院发布2022年度十大行政检察典型案例之六：何某某诉浙江省某市某区人社局工伤认定监督案
检例第205号：李某诉湖北省某市人力资源和社会保障局某市人民政府工伤保险资格认定及行政复议诉讼监督案
上海欧帛服饰有限公司诉南京市江宁区人力资源和社会保障局工伤认定案
上海欧帛服饰有限公司诉南京市江宁区人力资源和社会保障局工伤认定决定案

更多

本法院同类案例

黎某与上海市社会保险事业管理中心其他行政确认一审行政裁定书
姜某与上海市黄浦区住房保障和房屋管理局确认上海市国有土地上房屋征收补偿协议无效一审行政裁定书
徐某与上海市社会保险事业管理中心养老保险待遇认定一审行政裁定书
南通楚航船舶工程有限公司与上海市崇明区人力资源和社会保障局工伤保险资格认定一审行政裁定书
易某与上海市社会保险事业管理中心给付工伤保险金一审行政裁定书
钟某与上海市社会保险事业管理中心工伤保险待遇认定一审行政裁定书
吉某等与上海市黄浦区住房保障和房屋管理局确认上海市国有土地上房屋征收补偿协议无效一审行政判决书
王某与上海市黄浦区住房保障和房屋管理局确认上海市国有土地上房屋征收补偿协议无效一审行政判决书

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯：如何快速找到您需要的检索结果？法宝 V6 有何新特色？



扫描二维码阅读原文

原文链接: <https://www.pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f39112fb88b634390f5cabda8d01cbf301bdfb.html>